



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ANDREAS HANDOKO**, Tempat / Tanggal Lahir Kudus, 30 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITO SUPRIANTO, S.H., M.H dan TONNY AGUNG TRIMAKNANTO, S.H, Para Advokat yang berkedudukan di Ruko Tidar Mas Square D-6 Jl. Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya dan Gedung Office 8, Lt 18 Unit A SCBD Lot 28, Jl Jend Sudirman, Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, alamat email: titosuprianto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2025, No.1083/HK/III/2025, sebagai **Penggugat I** ;
- 2. WIDYAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 02 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITO SUPRIANTO, S.H., M.H dan TONNY AGUNG TRIMAKNANTO, S.H, Para Advokat yang berkedudukan di Ruko Tidar Mas Square D-6 Jl. Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya dan Gedung Office 8, Lt 18 Unit A SCBD Lot 28, Jl Jend Sudirman, Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, alamat email: titosuprianto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2025, No.1083/HK/III/2025, sebagai **Penggugat II** ;

Selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut dengan **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

Halaman 1 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WILLIEM FREDREJK M**, Surabaya, 16 Mei 1985, Alamat di Manukan Lor 8C/20, Kota Surabaya, sebagai. **Tergugat I**;
2. **TAN, JEFFRY SETIAWAN**, Sidoarjo, 11 Mei 1991, Alamat di Baruk Barat XIII/A-2, RT001/RW008, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai. **Tergugat II**;
3. **KANTOR NOTARIS RUDY EFFENDI, S.H**, Alamat di Jl. Barata Jaya IV No 70, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **KEPALA KANTOR BPN I KOTA SURABAYA**, Alamat di Jln. Taman Puspa Raya No.10, Kel.Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I dahulu merupakan pemilik dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor: 12.01.000000939.0, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, dengan Luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;
2. Bahwa dikarenakan suatu hal, PARA PENGGUGAT telah menerima Fasilitas Kredit dari Bank BRI dengan jenis Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan menjaminkan objek sengketa;
3. Bahwa dikarenakan usaha dari PENGGUGAT I mengalami kesulitan dan tidak mampu berkembang sesuai dengan rencana menyebabkan PENGGUGAT I tidak bisa melakukan pemenuhan kewajibannya di Bank BRI terkait dengan Kredit Pinjaman Rekening Koran sehingga objek sengketa yang menjadi jaminan dilelang oleh Bank BRI sebagai pemenuhan kewajibannya;
4. Bahwa kemudian, PARA PENGGUGAT mengetahui jikalau TERGUGAT II yang menjadi pihak yang membeli objek sengketa hasil Lelang Bank BRI dikarenakan TERGUGAT II yang diwakilkan oleh TERGUGAT I datang ke

Halaman 2 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati oleh PARA PENGGUGAT (*in casu* Objek Sengketa) untuk memberitahukan terkait dengan pembelian Lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II;

5. Bahwa hingga saat ini objek sengketa masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT I memiliki itikad baik untuk membeli kembali atas Obyek Sengketa tersebut kepada Turut Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan negosiasi pada pertemuan tersebut, PENGGUGAT I dan TERGUGAT I (selaku kuasa dari TERGUGAT II) sepakat jikalau PENGGUGAT I dapat membeli kembali rumah tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dengan nilai Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah yang telah tercatat serta legalisir di kantor Notaris Rudy Effendi, S.H, di Kota Surabaya dengan isi sebagai berikut:
 - a) Harga jual beli objek sengketa sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b) Pembayaran dilakukan secara bertahap selama 6 (enam) bulan, apabila Para PENGGUGAT melakukan pembayaran lebih dari 6 bulan akan dikenakan biaya kompensasi sehingga harga pembelian menjadi sebesar Rp 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa pada bulan November 2024, PENGGUGAT I berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membeli objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024, namun baik TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II selalu menghindar atas pemenuhan kewajiban PARA PENGGUGAT;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT telah siap untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pembelian Kembali objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Para Tergugat;
11. Bahwa hingga gugatan ini dibuat, PARA TERGUGAT tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya menerima pembayaran pembelian Kembali objek

Halaman 3 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024;

12. Bahwa tidak hanya itu, PARA TERGUGAT juga seringkali datang ke rumah objek sengketa untuk mengusir saudara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan meminta secara paksa untuk segera mengosongkan objek sengketa, padahal berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024, Para Tergugat telah sepakat jikalau rumah tersebut dapat dibeli kembali oleh Para PENGUGAT.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur wanprestasi yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1234 *burgelijke wetboek*.

Pasal 1234 *burgelijke wetboek*: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

14. Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

15. Bahwa atas hal tersebut, maka patutlah jikalau PARA PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024 tersebut;

Dengan bukti dan kesaksian sebagaimana sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tertanggal 14 Agustus 2024;

Menerangkan:

Adanya kesepakatan dari PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT terkait dengan pembelian kembali objek sengketa dengan harga sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 14 Agustus 2024;

- Hermawan, yang beralamat di Jl. Klakah Rejo Perum TCBD TB 3/15 Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya;

Menerangkan:

Saksi menyaksikan kesepakatan yang terjadi antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT I.

Halaman 4 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Para PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau yang akan merubah status hukum, fisik dan/atau kegunaan Objek yang terletak di:
 - a) Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor: 12.01.000000939.0, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Luas 105 m²(seratus lima meter persegi)

Tidak terbatas pada penguasaan, pengalihan, jual beli, hibah dan wakaf sampai adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat atas membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah yang telah tercatat serta legalisir di kantor Notaris Rudy Effendi, S.H, di Kota Surabaya;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk memenuhi isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024 di hadapan Kantor Notaris Rudy Effendi, S.H;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau yang akan merubah status hukum, fisik dan/atau kegunaan Objek yang terletak di:

Halaman 5 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor: 12.01.000000939.0, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Luas 105 m²(seratus lima meter persegi);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menerima uang pembelian objek sengketa sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk merubah status objek sengketa atas nama PENGGUGAT I dan PEGGUGAT II;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Perkara ini;
9. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perhari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya banding, kasasi atau perlawanan lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
11. Membebankan semua dan/atau seluruh Biaya Perkara kepada PARA TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya yang bernama SUSANTO, SH. MH. dan AZHAR SYARIF SANJAYA,S.H., Para Advokat beralamat kantor di di Jalan Gembili Raya No. 65, Kel. JAGIR, Kec. WONOKROMO, Kota SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 25 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2025, Nomor 1448/HK/IV/2024;
- Untuk Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 13 Maret 2025 untuk sidang tanggal 17 Maret 2025, tertanggal 19

Halaman 6 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 untuk sidang tanggal 25 Maret 2025 dan tertanggal 25 Maret 2025 untuk sidang tanggal 9 April 2025;

- Untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya yaitu Syaifuddin Al Hakin, A.Ptnh., Dkk., para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1544/SKK/35.78/IV/2025 tertanggal 10 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2025, Nomor 1692/HK/IV/2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dibacakan gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan sesuai dengan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak yang berperkara akan terlebih melalui tahapan mediasi, hal mana bertujuan untuk menyelesaikan perkara lewat perdamaian, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator yaitu Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 23 April 2025, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, **Tergugat I dan Tergugat II** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 6 Mei 2025, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

ROMAWI : I

1. Bahwa, TERGUGAT - I, TERGUGAT – II, (PARA TERGUGAT) Mengajukan EKSEPSI : Dalam Katagori / Jenis : EKSEPSI : GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) Bentuk Error in Persona yang lain di sebut: Plurium Litis Consortium : Pihak yang Bertindak sebagai : PENGGUGAT, atau yang di Tarik sebagai TERGUGAT :
 - a.) Tidak Lengkap, Masih ada orang yang Mesti ikut Bertindak sebagai : PENGGUGAT, atau di Tarik sebagai : TERGUGAT.
 - b.) Oleh karena itu, Gugatan Mengandung : Error in Persona
Dalam bentuk : Plurium Litis Consortium
Dalam arti Gugatan yang di ajukan KURANG PIHAKNYA
Dasar Hukumnya : yaitu :

Halaman 7 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi : Putusan MA. Nomor. 186 / R / Pdt. / 1984

Yurisprudensi : Putusan MA. Nomor. 1125 K / Pdt. / 1984

DASAR HUKUM nya : Baca : BUKU HUKUM ACARA PERDATA

Karangan : M. YAHYA HARAHAP, SH. : Tentang :

PIHAK DALAM GUGATAN : Halaman : 111

Dan atau : Halaman : 112 : Tentang :

GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau di sebut :

(PARA PENGGUGAT) pada POSITA dan atau PETITUM : Gugatan

Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Mengandung unsur :

EKSEPSI : GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

OLEH KARENA : PIHAK BANK BRI :

- TIDAK IKUT DI GUGAT
- TIDAK IKUT DI JADIKAN TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT
- TIDAK DI TARIK Sebagai : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

2.1.) MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM

Adalah :

-- MESTINYA : PIHAK BANK BRI :

HARUS IKUT DI JADIKAN : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

-- MESTINYA : PIHAK BANK BRI : HARUS DI TARIK : Sebagai : TERGUGAT : atau : TURUT TERGUGAT

DASAR HUKUM :

ALASAN : HUKUMNYA : yakni :

2.2.) Yang Melaksanakan LELANG terhadap Obyek Sengketa : perkara tersebut Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah yang terletak di : di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Adalah : PIHAK BANK BRI

2.3.) Telah di Akui Sendiri dan di Benarkan Sendiri oleh :

PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau (PARA PENGGUGAT)

Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby.

DALAM POSITA : GUGATAN :

Halaman : 3, Nomor. 4. Berbunyi :

“ Bahwa, Kemudian PARA PENGGUGAT, Mengetahui Jikalau - Tergugat II, yang menjadi PIHAK Yang MEMBELI OBYEK – SENGKETA Hasil LELANG BANK BRI, di Karenakan TERGUGAT II

Halaman 8 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di Wakilkan oleh TERGUGAT – I, Datang ke Rumah yang di Tempati oleh PARA PENGGUGAT (in casu Obyek Sengketa) untuk Memberitahukan Terkait dengan Pembelian LELANG, yang di Lakukan Oleh TERGUGAT – II.

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau di sebut :

(PARA PENGGUGAT) pada POSITA dan atau PETITUM : Gugatan Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Mengandung unsur :

EKSEPSI : GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

OLEH KARENA : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)

■ TIDAK IKUT DI GUGAT

■ TIDAK IKUT DI JADIKAN TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

■ TIDAK DI TARIK Sebagai : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

3.1.) MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM

Adalah :

- MESTINYA : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA) HARUS IKUT DI JADIKAN : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

- MESTINYA : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA SURABAYA (KPKNL SURABAYA) HARUS DI TARIK : Sebagai : TERGUGAT : atau : TURUT TERGUGAT

DASAR HUKUM :

ALASAN : HUKUMNYA : yakni :

3.2.) Yang Melaksanakan LELANG terhadap Obyek Sengketa : perkara tersebut Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah yang terletak di : Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBK Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Pemohonnya : Adalah : PIHAK BANK BRI Melalui : dan sebagai Pelaksana Lelang; adalah : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)

3.3.) Telah di Akui Sendiri dan di Benarkan Sendiri oleh :

PENGUGAT - 1, PENGUGAT – II : atau (PARA PENGUGAT)

Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 4. Berbunyi :

Halaman 9 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa, Kemudian PARA PENGUGAT, Mengetahui Jikalau - TERGUGAT II, yang menjadi PIHAK Yang MEMBELI OBYEK SENGKETA Hasil LELANG BANK BRI, di Karenakan TERGUGAT II Yang di Wakilkan oleh TERGUGAT – I, Datang ke Rumah yang di Tempati oleh PARA PENGUGAT (in casu Obyek Sengketa) untuk Memberitahukan Terkait dengan Pembelian LELANG, yang di Lakukan Oleh TERGUGAT – II.

YANG ARTI NYA :

Pemohonnya : Adalah : PIHAK BANK BRI

Melalui : dan sebagai Pelaksana Lelang ; adalah :

PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)

ROMAWI II

1. Bahwa, TERGUGAT - I, TERGUGAT – II, (PARA TERGUGAT)

Mengajukan EKSEPSI : Dalam Katagori / Jenis : EKSEPSI : EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL yaitu : Yang di maksud *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL* : *Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang (Tidak Jelas) atau isinya : Gelap (onduidelijk) Di sebut juga : Formulasi Gugatan yang Tidak Jelas Padahal: agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, Dalil Gugatan Harus Terang dan Jelas atau Tegas (duidelijk)*

Dasar Hukumnya : Baca : Buku HUKUM ACARA PERDATA

Karangan : M. YAHYA HARAHAHAP, SH. : BAB X , Tentang :

EKSEPSI : DAN : BANTAHAN POKOK PERKARA : Halaman : 448

Dan atau : Halaman : 449 : Jenis Eksepsi :

Exceptio Obscuur Libel

Bahwa Gugatan PENGUGAT 1, PENGUGAT – II : atau di sebut : (PARA PENGUGAT) pada POSITA dan atau PETITUM : Gugatan Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Mengandung unsur :

EKSEPSI : EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

TERDAPAT : Pada : POSITA GUGATAN PENGUGAT – I : PENGUGAT – II, (PARA PENGUGAT) Yakni :

1.1. Terdapat pada : POSITA GUGATAN PENGUGAT – I : PENGUGAT – II, (PARA PENGUGAT) Halaman 2 : Baris di atas : Berbunyi :

Halaman 10 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIEM FREDREJK M :

Sebagai : ----- TERGUGAT - I

TAN, JEFFRY SETIAWAN

Sebagai : ----- TERGUGAT - II

Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT - II

Dalam Gugatan PENGUGAT, Tersebut Tidak : Tidak di Tulis:

PARA TERGUGAT

- 1.2. Terdapat pada : PETITUM GUGATAN PENGUGAT – I :
PENGUGAT – II, (PARA PENGUGAT) Halaman 4 : Baris di
Bawah : Berbunyi :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT : Seluruhnya
2. Menyatakan PARA TERGUGAT, telah melakukan perbuatan Wanprestasi
3. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk memenuhi Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah, tanggal 14 Agustus 2024.

2. MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM :

Adalah : sebagai berikut :

DALAM PROVISI

2. Pada Poni No. 2 :

“ Menyatakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) telah melakukan perbuatan Wanprestasi “

3. Pada Poni No. 3 :

“ Menghukum PARA TERGUGAT, untuk memenuhi Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah, tanggal 14 Agustus 2024.”

GUGATAN PENGUGAT - I : PENGUGAT – II (PARA PENGUGAT)

Macamseperti tersebut di atas :

Berdasarkan Hukum Acara Perdata : Gugatan Para Penggugat macam tersebut BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA MELANGGAR HUKUM : HUKUM ACARA PERDATA PATUT untuk : TIDAK DI TERIMA, PATUT untuk : DI TOLAK

MAKA :

HARUSLAH GUGATAN PARA PENGUGAT : Perkara Gugatan :

Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Baik : Dalam : POSITA dan atau PETITUM : Gugatan :

Halaman 11 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK DAPAT DI TERIMA, Dan atau Harulah : DI TOLAK Untuk Seluruhnya

SELANJUTNYA :

Me Mohon : Kepada :

Yang Mulia : Ketua Majelis Hakim Beserta Anggota Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby, ini Agar Selanjutnya :

Memutus : DALAM EKSEPSI Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat : TIDAK DAPAT DI TERIMA, dan atau Gugatan Penggugat Harulah : DI TOLAK : Untuk Seluruhnya
3. Mohon Putusan yang se Adil – adil nya (Ex Aequo Et Bono)

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, TERGUGAT – I, TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menyangkal Seluruh Dalil-dalil yang di Kemukakan dalam Gugatan PENGUGAT - I : PENGUGAT – II (PARA PENGUGAT, Kecuali : apa yang di akui secara Tegas Kebenarannya dan atau di akui secara Tertulis : oleh : PARA TERGUGAT
2. Bahwa, Segala apa yang di uraikan oleh TERGUGAT- I, TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) di Dalam EKSEPSI PARA TERGUGAT, di Anggap Terulang Kembali Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa, Telah di Akui Sendiri dan di Benarkan Sendiri oleh :
PENGUGAT - 1, PENGUGAT – II : atau (PARA PENGUGAT) Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 4. Berbunyi :
“ Bahwa, Kemudian PARA PENGUGAT, Mengetahui Jikalau TERGUGAT II, yang menjadi PIHAK Yang MEMBELI OBYEK SENGKETA Hasil LELANG BANK BRI, di Karenakan TERGUGAT II, Yang di Wakilkan oleh TERGUGAT – I, Datang ke Rumah yang di Tempati oleh PARA PENGUGAT (in casu Obyek Sengketa) untuk Memberitahukan Terkait dengan Pembelian LELANG, yang di Lakukan Oleh TERGUGAT – II.
4. Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menolak dengan Tegas ! Gugatan PARA PENGUGAT Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 5. Berbunyi “Hingga saat ini Obyek Sengketa masih di Kuasai oleh : PARA PENGUGAT“
JAWABAN TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT)

Halaman 12 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai :

Bahwa, Perbuatan PARA PENGGUGAT, Menguasai Obyek Sengketa, adalah: Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Adalah Tidak di Benarkan menurut Hukum, karena PARA PENGGUGAT , Tidak Mempunyai Hak lagi Terhadap Obyek Sengketa. Karena sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) sudah atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II) sebagai Pihak Pemenang Lelang (Sebagai : PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL)

5. Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menolak dengan Tegas ! Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 5, 6, 7, 8, 9. Dan Nomor. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berbunyi “ PENGGUGAT – I, memiliki etiked baik untuk membeli kembali Obyek Sengketa dst

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan harga Rp. 225. 000. 000. “di Buat sejak tanggal 14 Agustus 2024. Hingga sampai Sekarang Tgl. 14 - 02 - 2025”

JAWABAN TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT)

Adalah sebagai :

“Bahwa, Tidak Benar Dalil-dalil PARA PENGGUGAT, Berniat untuk Membeli Kembali, Obyek Sengketa Tanah dan Bangunan Rumah tersebut.”

OLEH KARENA :

Sejak tanggal 14 Agustus 2024. Hingga sampai Sekarang : Tgl. 14 - 02 – 2025” Tidak Pernah Ada Pembayaran sama sekali : Apalagi Lunas, dari Pihak PARA PENGGUGAT.

SEHINGGA : DAPAT DI SIMPULKAN , TIDAK ADA ETIKAT BAIK Dan TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, untuk Membeli, dan Membayar Lunas

Berdasarkan Dasar Hukum : tersebut di atas : Patutlah “Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah” Harus di Kesampingkan Harus di Tolak

6. Bahwa, Berdasarkan KUTIPAN RISALAH LELANG. No. 951 /10.01 /2024 -01 Tertanggal : 07 Juni 2024. PIHAK PEMENANG LELANG : Adalah : TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II) SELANJUTNYA : Sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) Sudah di Balik nama Atas Nama : TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II)

SEHINGGA :

APABILA : PARA PENGGUGAT : Menguasai Obyek Sengketa, adalah : Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Tidak Berdasar Hukum (Legal Standing Para Penggugat) Sejak bulan Juli 2024 –

Halaman 13 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai - saat Sekarang : Bulan Mei - 2025 (sudah berjalan kurang lebih 10 Bulan, lamanya)

7. Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Telah Memberi Surat : SOMASI (PERINGATAN) Kepada : PENGGUGAT – I, PENGGUGAT – II (PARA PENGGUGAT) Yakni :

7.1.) SURAT SOMASI - I (PERINGATAN – I) Tertanggal : 05 - 02 - 2025

7.2.) SURAT SOMASI - II (PERINGATAN – II) Tertanggal : 14 - 02 - 2025

7.3.) SURAT SOMASI - III (PERINGATAN – I) Tertanggal : 21 - 02 – 2025

Kepada Yth. Bapak ANDREAS HANDOKO : (PENGGUGAT – I)

Kepada Yth. Ibu WIDYAWATI. (PENGGUGAT – II)

Dan atau : HERMAWAN, dan atau Siapa Saja yang Menempati dan Menghuni dan Tinggal di Tanah dan Bangunan Rumah tersebut, Yang di kenal dan terletak di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Agar Meninggalkan : Mengosongkan, Tanah dan Bangunan Rumah tersebut, terhitung : 3 X 24 jam (3 hari) Sejak SURAT (PERINGATAN) di Beritahukan dan di terima : oleh Bapak ANDREAS HANDOKO, dan atau Ibu WIDYAWATI. Dan atau : HERMAWAN : Dan atau Siapa Saja yang Menempati dan Menghuni dan Tinggal Di Tanah dan Bangunan Rumah tersebut.

NAMUN :

Sejak bulan Juli-2025, dan atau Sejak :SURAT SOMASI-I, II, III. (PERINGATAN– I, - II, - III) Tertanggal : 05 - 02 – 2025. PENGGUGAT – I : PENGGUGAT – II : Dan atau (HERMAWAN : Saudara dari PARA PENGGUGAT) Tidak mau Pergi Meninggalkan : Mengosongkan, obyek Sengketa tersebut , sampai sekarang : bulan Mei 2025)

PERBUATAN :

PENGGUGAT – I : PENGGUGAT – II : Dan atau (HERMAWAN : Saudara dari PARA PENGGUGAT) tersebut, Nyata-nyata...dan Jelas-jelas..Sangat Merugikan

Terhadap : TERGUGAT – I, TERGUGAT – I, (PARA TERGUGAT) baik secara Materiil ... dan atau Immateriil(dan Berhak untuk Menuntut atau Gugat Balik : Rekonpensi)

8. Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menolak dengan Tegas ! Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA GUGATAN : Dan PETITUM GUGATAN : Seluruhnya Karena TIDAK BERDASAR HUKUM, dan atau :BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Halaman 14 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANGGAR HUKUM : HUKUM ACARA PERDATA PATUT untuk : TIDAK
DI TERIMA PATUT untuk : DI TOLAK

Berdasarkan Dalil – Dalil : JAWABAN TERGUGAT - I, TERGUGAT - II, (PARA TERGUGAT) tersebut di atas. Memohon : Kepada Yang Mulia : Ketua Majelis Hakim Beserta Anggota Pemeriksa Perkara Perdata No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. Agar Selanjutnya : Memutus Perkara tersebut : sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan PENGUGAT – I : PENGUGAT – II (PARA PENGUGAT) Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT – I : PENGUGAT – II (PARA PENGUGAT) untuk membayar biaya perkara ini
3. Mohon Putusan yang se Adil – adil nya (Ex Aequo Et Bono)

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, TERGUGAT – I, TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) DALAM KONPENSI : Di DALAM REKONPENSI ini : Di sebut : PENGUGAT REKONPENSI – I, PENGUGAT REKONPENSI – II, (PARA PENGUGAT REKONPENSI)

SELANJUTNYA :

PENGUGAT – I : PENGUGAT – II (PARA PENGUGAT) DALAM KONPENSI : Di DALAM REKONPENSI ini : Di sebut : TERGUGAT REKONPENSI – I, TERGUGAT REKONPENSI – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSI)

2. Bahwa, PENGUGAT REKONPENSI – I, PENGUGAT REKONPENSI – II, (PARA PENGUGAT REKONPENSI) Menyangkal Seluruh Dalil-dalil yang di Kemukakan dalam Gugatan TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) REKONPENSI Kecuali : apa yang di akui secara Tegas Kebenarannya dan atau di akui secara Tertulis : oleh : PARA PENGUGAT REKONPENSI
3. Bahwa, Segala apa yang di uraikan oleh : PENGUGAT- I, PENGUGAT – II (PARA PENGUGAT) REKONPENSI : di Dalam EKSEPSI : PARA - PENGUGAT REKONPENSI, di Anggap Terulang Kembali Dalam : REKONPENSI ini.
4. Bahwa, PERBUATAN : TERGUGAT REKONPENSI – I, Dan : TERGUGAT REKONPENSI – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSI) Dalam Gugatannya

Halaman 15 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN :

Halaman : 3, Nomor. 5. Berbunyi

"Hingga saat ini Obyek Sengketa masih di Kuasai oleh : PARA PENGGUGAT"

BAHWA :

Perbuatan Menguasai Obyek Sengketa, Tidak mau Mengosongkan Obyek Sengketa adalah : Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Adalah Tidak di Benarkan menurut Hukum, Karena PARA TERGUGAT REKONPENSI : Tidak Mempunyai Hak lagi Terhadap Obyek Sengketa. Karena sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) sudah atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (PENGGUGAT – II) REKONPENSI. Sebagai Pihak Pemenang Lelang (PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL)

PERBUATAN :

PARA TERGUGAT REKONPENSI : Dan atau (HERMAWAN : Saudara dari PARA TERGUGAT REKONPENSI) tersebut. Nyata-nyata...dan Jelas-jelas..Sangat Merugikan Terhadap : PARA PENGGUGAT REKONPENSI : Baik Secara - Materiil ... dan atau Immateriil(dan Berhak untuk Menuntut atau Gugat Balik : REKONPENSI)

5. Bahwa, KERUGIAN MATERIIL : Pada Umunya : Lazim nya : terhadap PENGGUGAT- I, PENGGUGAT – II (PARA PENGGUGAT REKONPENSI) Yakni : APABILA : Tanah dan Bangunan Rumah tersebut, Yang Terletak di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama : TAN, JEFFRY SETIAWAN : (PENGGUGAT – II) REKONPENSI.

DI KONTRAKAN : DI SEWAKAN :

Per Tahun : sekira Kurang Lebih : Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah)

MESTINYA :

TAN, JEFFRY SETIAWAN : (PENGGUGAT – II) REKONPENSI. Dapat Menempati, Menikmati, Memakai, Menggunakan, Menghuni : Tanah dan Bangunan Rumah tersebut. Dan atau Juga Dapat Memperoleh Ke Untungan Apabila : Rumah tersebut di Kontrakan, di Sewakan, di Kost-Kost kan...Per Tahun : sekira Kurang Lebih : Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah) SUDAH PATUT MENURUT HUKUM : TERGUGAT REKONPENSI – I, TERGUGAT REKONPENSI – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSI) DI HUKUM : Untuk Membayar : Uang sebesar Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah) Secara Seketika Tunai Kepada : (PENGGUGAT – II) REKONPENSI. Terhitung sejak bulan Juli 2024 Sampai Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkraht)

Halaman 16 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, KERUGIAN IMMATERIIL : Pada Umumnya : Lazim nya : terhadap PENGGUGAT- I, PENGGUGAT – II (PARA PENGGUGAT REKONPENSII) DENGAN : ADA NYA : PARA TERGUGAT REKONPENSII : Mengajukan : Gugatan Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby.

MAKA :

Menjadikan ... Meresahkan ...Membuat Tidak Nyaman Mengganggu..Privacy PENGGUGAT – I, PENGGUGAT – II : REKONPENSII. Yang mana Tidak Dapat di Ukur dengan Uang. Namun Apabila di nilai dengan uang : adalah Tidak urang dari sekira Rp. 300. 000. 000. (tiga ratus juta rupiah) SUDAH PATUT MENURUT HUKUM : TERGUGAT REKONPENSII – I, TERGUGAT REKONPENSII – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSII) DI HUKUM : Untuk Membayar : Uang sebesar Rp. 300. 000. 000. (tiga ratus juta rupiah) Secara Seketika Tunai Kepada : (PENGGUGAT – II) REKONPENSII

7. MENGHUKUM : MEMERINTAHKAN : TERGUGAT REKONPENSII – I, TERGUGAT REKONPENSII – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSII) Dan atau : HERMAWAN, dan atau Siapa Saja yang Menempati dan Menghuni dan Tinggal di Tanah dan Bangunan Rumah Tersebut.

Yang Terletak di Jl. KLAKAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Untuk : Mengosongkan, dan atau Menyerahkan Dalam Keadaan Kosong, Keadaan Baik Tanah dan Bangunan Rumah tersebut. Kepada PENGGUGAT – I, PENGGUGAT – II REKONPENSII (PARA PENGGUGAT REKONPENSII)

8. Menghukum : TERGUGAT REKONPENSII – I, TERGUGAT REKONPENSII –II, (PARA TERGUGAT REKONPENSII) untuk Membayar Denda : dan atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2. 000. 000. (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, atas Keterlambatan Memenuhi isi Putusan ini (Pengadilan Negeri Surabaya Sampai Perkara ini : Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) kepada PENGGUGAT – I, PENGGUGAT – II REKONPENSII (PARA PENGGUGAT REKONPENSII) Secara Seketika Tunai

9. Menyatakan Putusan ini Dapat di Jalankan Lebih dahulu (Uitvoorraad bij Voorraad) Meskipun ada verzet, dan Banding

10. Menghukum TURUT TERGUGAT – 1 (KONPENSII) Dan TURUT TERGUGAT – II (KONPENSII) untuk Tunduk Mamatuhi Isi Putusan ini.

11. Menghukum : TERGUGAT REKONPENSII – I, TERGUGAT REKONPENSII – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSII) untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan Dalil – Dalil : PENGGUGAT – I, PENGGUGAT – II REKONPENSII

Halaman 17 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PARA PENGUGAT REKONPENSİ) tersebut di atas. Memohon : Kepada Yang Mulia : Ketua Majelis Hakim Beserta Anggota Pemeriksa Perkara Perdata No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. Agar Selanjutnya : Memutus Perkara tersebut: sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Balik : GUGATAN REKONPENSİ : PENGUGAT – I, PENGUGAT – II REKONPENSİ (PARA PENGUGAT REKONPENSİ) Untuk Seluruhnya
2. Menghukum : TERGUGAT – I, TERGUGAT – II REKONPENSİ (PARA TERGUGAT REKONPENSİ) Untuk Membayar Uang KONTRAKAN : SEWA Per Tahun : sekira Kurang Lebih Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah) Kepada : PENGUGAT – I, PENGUGAT – II REKONPENSİ (PARA PENGUGAT REKONPENSİ) Atas obyek Tanah dan Bangunan Rumah Yang Terletak di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Yang Apabila Obyek Rumah tersebut di Kontrakan (di Sewakan) selama 1 (satu) tahun, Secara Seketika Tunai. Terhitung Sejak Bulan Juli 2024, Sampai Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkraht)
3. Menghukum : TERGUGAT REKONPENSİ – I, TERGUGAT REKONPENSİ – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSİ) untuk Membayar Denda : dan atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2. 000. 000. (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, atas Keterlambatan Memenuhi isi Putusan ini (Pengadilan Negeri Surabaya Sampai Perkara ini : Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) kepada PENGUGAT – I, PENGUGAT – II REKONPENSİ (PARA PENGUGAT REKONPENSİ) Secara Seketika Tunai
4. MENGHUKUM : MEMERINTAHKAN : TERGUGAT REKONPENSİ – I, TERGUGAT REKONPENSİ – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSİ) Dan atau: HERMAWAN, dan atau Siapa Saja yang Menempati dan Menghuni dan Tinggal di Tanah dan Bangunan Rumah Tersebut. Yang Terletak di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Untuk : Mengosongkan, dan atau Menyerahkan Dalam Keadaan Kosong, Keadaan Baik Tanah dan Bangunan Rumah tersebut. Kepada PENGUGAT – I, PENGUGAT – II REKONPENSİ (PARA PENGUGAT REKONPENSİ)
5. Menyatakan Putusan ini Dapat di Jalankan Lebih dahulu (Uitvoorraad bij Voorraad) Meskipun ada verzet, dan Banding
6. Menghukum TURUT TERGUGAT – 1 (KONPENSİ) Dan TURUT TERGUGAT – II (KONPENSİ) untuk Tunduk Mamatuhi Isi Putusan ini.

Halaman 18 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum : **TERGUGAT REKONPENSI – I, TERGUGAT REKONPENSI– II, (PARA TERGUGAT REKONPENSI)** untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila : Pengadilan Negeri Surabaya. Berpendapat lain : Mohon Putusan yang se Adil – Adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Turut Tergugat II** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 7 Mei 2025, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT II** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT II**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Perkara Pembagian Waris antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah :
 - Sertipikat Hak Milik No. 12.01.000000939.0/Kelurahan Kandangan;
3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **TURUT TERGUGAT II** adalah Kabur (**Obscur Libel**), dengan pertimbangan yuridis antara lain :
 - Kapasitas **TURUT TERGUGAT II** adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara a quo.
 - Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan **TURUT TERGUGAT II** sehingga pihak Penggugat menjadikan **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara ini.
 - Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada **TURUT TERGUGAT II**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas.

Halaman 19 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada **TURUT TERGUGAT II**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **TURUT TERGUGAT II** adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban **TURUT TERGUGAT II** Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban **TURUT TERGUGAT II** Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya **TURUT TERGUGAT II** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, seperti yang diuraikan dalam Eksepsi **TURUT TERGUGAT II** baik dalam Posita maupun Petitum tidak diuraikan tentang keterlibatan dalam perkara a quo yang merugikan Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila **TURUT TERGUGAT II** harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan a quo harus ditolak, dan pihak **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.
3. Bahwa, Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT II** seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban **TURUT TERGUGAT II** seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT II** seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Turut Tergugat** tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban (Tergugat I, Tergugat II) dan Jawaban Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Mei 2025 selengkapnyanya sebagaimana tercatum dalam berkas/Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, selanjutnya kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Mei 2025, selengkapnyanya sebagaimana tercatum dalam berkas/Berita Acara Sidang perkara ini, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tertanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P-1 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SOMASI -I (PERINGATAN -I) tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya PENGIRIMAN SURAT Melalui POS INDONESIA Tanggal 07 Febriari 2025, diberi tanda T.I, T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SOMASI - II (PERINGATAN - II), tanggal 14 Februari 2025 diberi tanda T.I, T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya PENGIRIMAN SURAT Melalui POS INDONESIA Tanggal 14 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SOMASI - III (PERINGATAN - III) tanggal 24 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya PENGIRIMAN SURAT : Melalui POS INDONESIA Tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-6;
7. Fotokopi dari fotokopi KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor. 951 / 10.01 / 2024 – 0 Tertanggal 7 Juni 2024, diberi tanda T.I, T.II-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. 12. 01. 000000932. 0., diberi tanda T.I, T.II-8;

Halaman 21 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T.I, T.II-1 sampai dengan T.I, T.II-8 tersebut telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya SBuku Tanah NIB.12.01.000000939.0, diberi tanda TT.II-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.II-1 tersebut telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2025, demikian pula dengan kuasa (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Juni 2025, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat II menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

ROMAWI : I

1. Bahwa, TERGUGAT - I, TERGUGAT – II, (PARA TERGUGAT) Mengajukan EKSEPSI : Dalam Katagori / Jenis : EKSEPSI : GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) GUGATAN KURANG PIHAK

Halaman 22 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plurium Litis Consortium) Bentuk Error in Persona yang lain di sebut:

Plurium Litis Consortium : Pihak yang Bertindak sebagai :

PENGGUGAT, atau yang di Tarik sebagai TERGUGAT :

a.) Tidak Lengkap, Masih ada orang yang Mesti ikut Bertindak sebagai:

PENGGUGAT, atau di Tarik sebagai : TERGUGAT.

b.) Oleh karena itu, Gugatan Mengandung : Error in Persona

Dalam bentuk : Plurium Litis Consortium

Dalam arti Gugatan yang di ajukan KURANG PIHAKNYA

Dasar Hukumnya : yaitu :

Yurisprudensi : Putusan MA. Nomor. 186 / R / Pdt. / 1984

Yurisprudensi : Putusan MA. Nomor. 1125 K / Pdt. / 1984

DASAR HUKUM nya : Baca : BUKU HUKUM ACARA PERDATA

Karangan : M. YAHYA HARAHAHAP, SH. : Tentang :

PIHAK DALAM GUGATAN : Halaman : 111

Dan atau : Halaman : 112 : Tentang :

GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau di sebut :

(PARA PENGGUGAT) pada POSITA dan atau PETITUM : Gugatan

Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Mengandung unsur :

EKSEPSI : GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

OLEH KARENA : PIHAK BANK BRI :

■ TIDAK IKUT DI GUGAT

■ TIDAK IKUT DI JADIKAN TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

■ TIDAK DI TARIK Sebagai : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

2.1.) MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM

Adalah :

-- MESTINYA : PIHAK BANK BRI :

HARUS IKUT DI JADIKAN : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

-- MESTINYA : PIHAK BANK BRI : HARUS DI TARIK : Sebagai : TERGUGAT : atau : TURUT TERGUGAT

DASAR HUKUM :

ALASAN : HUKUMNYA : yakni :

2.2.) Yang Melaksanakan LELANG terhadap Obyek Sengketa : perkara tersebut Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah yang terletak di : di

Halaman 23 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN,
Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Adalah : PIHAK BANK BRI

2.3.) Telah di Akui Sendiri dan di Benarkan Sendiri oleh :

PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau (PARA PENGGUGAT)

Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby.

DALAM POSITA : GUGATAN :

Halaman : 3, Nomor. 4. Berbunyi :

“ Bahwa, Kemudian PARA PENGGUGAT, Mengetahui Jikalau - II, yang menjadi PIHAK Yang MEMBELI OBYEK –SENKETA Hasil LELANG BANK BRI, di Karena TERGUGAT II Yang di Wakilkan oleh TERGUGAT – I, Datang ke Rumah yang di Tempati oleh PARA PENGGUGAT (in casu Obyek Sengketa) untuk Memberitahukan Terkait dengan Pembelian LELANG, yang di Lakukan Oleh TERGUGAT – II.

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau di sebut :

(PARA PENGGUGAT) pada POSITA dan atau PETITUM : Gugatan Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Mengandung unsur :

EKSEPSI : GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

OLEH KARENA : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)

■ TIDAK IKUT DI GUGAT

■ TIDAK IKUT DI JADIKAN TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

■ TIDAK DI TARIK Sebagai : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

3.1.) MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM

Adalah :

- MESTINYA : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA) HARUS IKUT DI JADIKAN : TERGUGAT : Atau : TURUT TERGUGAT

- MESTINYA : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA SURABAYA (KPKNL SURABAYA) HARUS DI TARIK : Sebagai: TERGUGAT : atau : TURUT TERGUGAT

DASAR HUKUM :

ALASAN : HUKUMNYA : yakni :

3.2.) Yang Melaksanakan LELANG terhadap Obyek Sengketa : perkara tersebut Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah yang terletak di : Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN,

Halaman 24 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Pemohonnya : Adalah : PIHAK BANK BRI Melalui : dan sebagai Pelaksana Lelang; adalah : PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)

3.3.) Telah di Akui Sendiri dan di Benarkan Sendiri oleh :

PENGGUGAT - 1, PENGGUGAT – II : atau (PARA PENGGUGAT)
Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM
POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 4. Berbunyi :

“ Bahwa, Kemudian PARA PENGGUGAT, Mengetahui Jikalau -
TERGUGAT II, yang menjadi PIHAK Yang MEMBELI OBYEK
SENKETA Hasil LELANG BANK BRI, di Karenakan TERGUGAT II
Yang di Wakilkan oleh TERGUGAT – I, Datang ke Rumah yang di
Tempati oleh PARA PENGGUGAT (in casu Obyek Sengketa) untuk
Memberitahukan Terkait dengan Pembelian LELANG, yang di
Lakukan Oleh TERGUGAT – II.

YANG ARTI NYA :

Pemohonnya : Adalah : PIHAK BANK BRI

Melalui : dan sebagai Pelaksana Lelang ; adalah :

PIHAK KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)

ROMAWI II

1. Bahwa, TERGUGAT - I, TERGUGAT – II, (PARA TERGUGAT)

Mengajukan EKSEPSI : Dalam Katagori / Jenis : EKSEPSI :
EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL yaitu : Yang di maksud EXCEPTIO
OBSCUUR LIBEL : *Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang (Tidak*
Jelas) atau isinya : Gelap (onduidelijk) Di sebut juga : Formulasi
Gugatan yang Tidak Jelas Padahal: agar gugatan dianggap
memenuhi syarat formil, Dalil Gugatan Harus Terang dan Jelas atau
Tegas (duidelijk)

Dasar Hukumnya : Baca : Buku HUKUM ACARA PERDATA

Karangan : M. YAHYA HARAHAHAP, SH. : BAB X , Tentang :

EKSEPSI : DAN : BANTAHAN POKOK PERKARA : Halaman : 448

Dan atau : Halaman : 449 : Jenis Eksepsi :

Exceptio Obscuur Libel

Bahwa Gugatan PENGGUGAT 1, PENGGUGAT – II : atau di sebut :

(PARA PENGGUGAT) pada POSITA dan atau PETITUM : Gugatan

Perkara Perdata : No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. ini.

Halaman 25 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung unsur :

EKSEPSI : EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

TERDAPAT : Pada : POSITA GUGATAN PENGGUGAT-I :
PENGGUGAT – II, (PARA PENGGUGAT) Yakni :

1.1. Terdapat pada : POSITA GUGATAN PENGGUGAT-I :
PENGGUGAT – II, (PARA PENGGUGAT) Halaman 2 : Baris di
atas : Berbunyi :

WILLIEM FREDREJK M :

Sebagai : ----- TERGUGAT - I

TAN, JEFFRY SETIAWAN

Sebagai : ----- TERGUGAT - II

Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT - II

Dalam Gugatan PENGGUGAT, Tersebut Tidak : Tidak di Tulis:
PARA TERGUGAT

1.2. Terdapat pada : PETITUM GUGATAN PENGGUGAT-I :
PENGGUGAT – II, (PARA PENGGUGAT) Halaman 4 : Baris di
Bawah : Berbunyi :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT : Seluruhnya
2. Menyatakan PARA TERGUGAT, telah melakukan perbuatan Wanprestasi
3. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk memenuhi Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah, tanggal 14 Agustus 2024.

2. MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM :

Adalah : sebagai berikut :

DALAM PROVISI

2. Pada Poni No. 2 :

“ Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT)
telah melakukan perbuatan Wanprestasi “

3. Pada Poni No. 3 :

“ Menghukum PARA TERGUGAT, untuk memenuhi Isi Surat
Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah, tanggal 14 Agustus
2024.”

GUGATAN PENGGUGAT - I : PENGGUGAT – II (PARA PENGGUGAT)

Macamseperti tersebut di atas :

Berdasarkan Hukum Acara Perdata : Gugatan Para Penggugat macam
tersebut BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Halaman 26 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANGGAR HUKUM : HUKUM ACARA PERDATA PATUT untuk :
TIDAK DI TERIMA, PATUT untuk : DI TOLAK

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Romawi I Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini pihak Para Tergugat mempermasalahkan tidak ikut digugatnya pihak Bank BRI dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA);

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dan tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa dikarenakan usaha dari PENGGUGAT I mengalami kesulitan dan tidak mampu berkembang sesuai dengan rencana menyebabkan PENGGUGAT I tidak bisa melakukan pemenuhan kewajibannya di Bank BRI terkait dengan Kredit Pinjaman Rekening Koran sehingga objek sengketa yang menjadi jaminan dilelang oleh Bank BRI sebagai pemenuhan kewajibannya;

Menimbang bahwa kondisi sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat yang menyatakan Bahwa, Perbuatan PARA PENGGUGAT, Menguasai Obyek Sengketa, adalah: Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Adalah Tidak di Benarkan menurut Hukum, karena PARA PENGGUGAT, Tidak Mempunyai Hak lagi Terhadap Obyek Sengketa. Karena sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) sudah atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT II) sebagai Pihak Pemenang Lelang (Sebagai : PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL);

Menimbang bahwa dengan telah beralihnya Hak Milik (SHM) atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT II) sebagai Pihak Pemenang Lelang (Sebagai : PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL), maka perbuatan terhadap onyek sengketa yang dilakukan oleh Bank BRI dan KPKNL adalah telah selesai.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Para Penggugat untuk menggugat BRI dan KPKNL.

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak.

ROMAWI II

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan:

EKSEPSI : EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Halaman 27 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAPAT : Pada : POSITA GUGATAN PENGUGAT-I :
PENGUGAT – II, (PARA PENGUGAT) Yakni :

1.1. Terdapat pada : POSITA GUGATAN PENGUGAT-I :
PENGUGAT – II, (PARA PENGUGAT) Halaman 2 : Baris di
atas : Berbunyi :

WILLIEM FREDREJK M :

Sebagai : ----- TERGUGAT - I

TAN, JEFFRY SETIAWAN

Sebagai : ----- TERGUGAT - II

Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT - II

Dalam Gugatan PENGUGAT, Tersebut Tidak : Tidak di Tulis:
PARA TERGUGAT

1.2. Terdapat pada : PETITUM GUGATAN PENGUGAT – I :
PENGUGAT – II, (PARA PENGUGAT) Halaman 4 : Baris di
Bawah : Berbunyi :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT : Seluruhnya
2. Menyatakan PARA TERGUGAT, telah melakukan perbuatan Wanprestasi
3. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk memenuhi Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah, tanggal 14 Agustus 2024.

2. MESTINYA YANG BENAR MENURUT HUKUM :

Adalah : sebagai berikut :

DALAM PROVISI

2. Pada Poni No. 2 :
“ Menyatakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) telah melakukan perbuatan Wanprestasi “
3. Pada Poni No. 3 :
“ Menghukum PARA TERGUGAT, untuk memenuhi Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah, tanggal 14 Agustus 2024.”

Menimbang bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap penyebutan Tergugat I dan Tergugat II serta penyebutan Para Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena masing-masing pihak sudah tahu bahwa Tergugat I dan

Halaman 28 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II serta Para Tergugat adalah orang sama atau pihak yang sama dan tidak mengandung arti menyebut pihak lain.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **TURUT TERGUGAT II** menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT II**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Perkara Pembagian Waris antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah :
 - Sertipikat Hak Milik No. 12.01.000000939.0/Kelurahan Kandangan;
3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **TURUT TERGUGAT II** adalah Kabur (**Obscur Libel**), dengan pertimbangan yuridis antara lain :
 - Kapasitas **TURUT TERGUGAT II** adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara a quo.
 - Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan **TURUT TERGUGAT II** sehingga pihak Penggugat menjadikan **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara ini.
 - Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada **TURUT TERGUGAT II**, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas.
 - Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada **TURUT TERGUGAT II**, sehingga menyebabkan Gugatan

Halaman 29 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada **TURUT TERGUGAT II** adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat menyatakan bahwa, Perbuatan PARA PENGGUGAT, Menguasai Obyek Sengketa, adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Adalah Tidak di Benarkan menurut Hukum, karena PARA PENGGUGAT, Tidak Mempunyai Hak lagi Terhadap Obyek Sengketa. Karena sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SH) sudah atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT II) sebagai Pihak Pemenang Lelang (Sebagai : PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA KPKNL);

Menimbang bahwa dengan demikian maka telah ternyata bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas telah beralih nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT II) sebagai Pihak Pemenang Lelang (Sebagai : PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL);

Menimbang bahwa perbuatan hukum balik nama atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT II) adalah wewenang Turut Tergugat II sehingga wajar apabila Turut Tergugat II juga digugat.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak,

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat atau yang akan merubah status hukum, fisik dan/atau kegunaan Objek yang terletak di:

Halaman 30 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor: 12.01.000000939.0, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Luas 105 m²(seratus lima meter persegi)

Tidak terbatas pada penguasaan, pengalihan, jual beli, hibah dan wakaf sampai adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa yang menjadi Gugatan pokok Para Penggugat adalah masalah wanprestasi terhadap Objek yang terletak di Jalan Klakah Rejo Perum TCBD Blok TB 3/16, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor: 12.01.000000939.0, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Luas 105 m² (seratus lima meter persegi)

Menimbang bahwa provisi sebagaimana tersebut diatas adalah sama dengan posita gugatan Penggugat sehingga terjadi tumpang tindih antara provisi dan Petitum gugatan.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka provisi ini karena sudah memasuki pokok perkara dan tidak ada urgensinya maka haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa gugatan pokok Para Penggugat adalah :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah yang telah tercatat serta legalisir di kantor Notaris Rudy Effendi, S.H, di Kota Surabaya dengan isi sebagai berikut:
 - a) Harga jual beli objek sengketa sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b) Pembayaran dilakukan secara bertahap selama 6 (enam) bulan, apabila Para PENGGUGAT melakukan pembayaran lebih dari 6 bulan akan dikenakan biaya kompensasi sehingga harga pembelian menjadi sebesar Rp 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa pada bulan November 2024, PENGGUGAT I berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membeli objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus

Halaman 31 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, namun baik TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II selalu menghindar atas pemenuhan kewajiban PARA PENGGUGAT;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah siap untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pembelian Kembali objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp 225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap posita sebagaimana tersebut diatas pihak Para Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menolak dengan Tegas ! Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Gugatannya Perkara No. 237/ Pdt. G / 2025/ PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 5, 6, 7, 8, 9. Dan Nomor. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berbunyi “ PENGGUGAT – I, memiliki etiked baik untuk membeli kembali Obyek Sengketa dst

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan harga Rp. 225. 000. 000. “di Buat sejak tanggal 14 Agustus 2024. Hingga sampai Sekarang Tgl. 14 - 02 - 2025”

JAWABAN TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT)

Adalah sebagai :

“Bahwa, Tidak Benar Dalil-dalil PARA PENGGUGAT, Berniat untuk Membeli Kembali, Obyek Sengketa Tanah dan Bangunan Rumah tersebut.”

OLEH KARENA :

Sejak tanggal 14 Agustus 2024. Hingga sampai Sekarang : Tgl. 14 - 02 – 2025”

Tidak Pernah Ada Pembayaran sama sekali : Apalagi Lunas, dari Pihak PARA PENGGUGAT.

SEHINGGA : DAPAT DI SIMPULKAN , TIDAK ADA ETIKAT BAIK Dan TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, untuk Membeli, dan Membayar Lunas ;

Berdasarkan Dasar Hukum : tersebut di atas : Patutlah “Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah” Harus di Kesampingkan Harus di Tolak;

Menimbang bahwa karena gugatannya dibantah oleh Para Tergugat maka Pihak Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya maka pihak Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tertanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda P-1;

Halaman 32 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permasalahan utama yang diajukan oleh Para Penggugat adalah wan prestasi kesepakatan sebagaimana tersebut diatas yang menurut Para Penggugat sebagaimana dalam positanya adalah:

1. Bahwa pada bulan November 2024, PENGGUGAT I berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membeli objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024, namun baik TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II selalu menghindari atas pemenuhan kewajiban PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah siap untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pembelian Kembali objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Para Tergugat;
3. Bahwa hingga gugatan ini dibuat, PARA TERGUGAT tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya menerima pembayaran pembelian Kembali objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar pada bulan November 2024, PENGGUGAT I berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membeli objek sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah tanggal 14 Agustus 2024, namun baik TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II selalu menghindari atas pemenuhan kewajiban PARA PENGGUGAT harus dibuktikan dengan surat dan saksi.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Menimbang bahwa ternyata tidak ada saksi maupun surat yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan walaupun dalam petitum ada saksi Himawan yang disebutkan namun ternyata tidak dihadirkan di persidangan.

Menimbang bahwa posita sebagaimana tersebut diatas telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SOMASI -I (PERINGATAN –I) tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya PENGIRIMAN SURAT Melalui POS INDONESIA Tanggal 07 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SOMASI - II (PERINGATAN – II), tanggal 14 Februari 2025 diberi tanda T.I, T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya PENGIRIMAN SURAT Melalui POS INDONESIA Tanggal 14 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-4;

Halaman 33 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SOMASI - III (PERINGATAN – III) tanggal 24 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya PENGIRIMAN SURAT : Melalui POS INDONESIA Tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda T.I, T.II-6;
7. Fotokopi dari fotokopi KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor. 951 / 10.01 / 2024 – 0 Tertanggal 7 Juni 2024, diberi tanda T.I, T.II-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. 12. 01. 000000932. 0., diberi tanda T.I, T.II-8;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan telah berusaha menepati isi perjanjian sebagaimana tersebut diatas dengan berusaha menemui Para Tergugat untuk membayar tetapi selalu ditolak oleh Para Tergugat.

Menimbang bahwa tindakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan dipersidangan perbuatan tersebut tidak dibuktikan oleh Para Penggugat dengan saksi maupun bukti surat.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatannya haruslah dinyatakan ditolak dan Petitum angka 2 haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa karena gugatan pokoknya dinyatakan ditolak maka Petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak juga,

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat konpensasi / Para Penggugat Rekompensi telah mengajukan gugatan rekompensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- . Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menolak dengan Tegas ! Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 5. Berbunyi “Hingga saat ini Obyek Sengketa masih di Kuasai oleh : PARA PENGGUGAT“

JAWABAN TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT)

Adalah sebagai :

Bahwa, Perbuatan PARA PENGGUGAT, Menguasai Obyek Sengketa, adalah: Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Adalah Tidak di Benarkan menurut Hukum, karena PARA PENGGUGAT , Tidak Mempunyai Hak lagi Terhadap Obyek Sengketa. Karena sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) sudah atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II) sebagai Pihak Pemenang Lelang (Sebagai : PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL) ;

Halaman 34 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT) Menolak dengan Tegas ! Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 5, 6, 7, 8, 9. Dan Nomor. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berbunyi “ PENGGUGAT – I, memiliki etiked baik untuk membeli kembali Obyek Sengketa dst

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan harga Rp. 225. 000. 000. “di Buat sejak tanggal 14 Agustus 2024. Hingga sampai Sekarang Tgl. 14 - 02 - 2025”

JAWABAN TERGUGAT - I : TERGUGAT – II (PARA TERGUGAT)

Adalah sebagai :

“Bahwa, Tidak Benar Dalil-dalil PARA PENGGUGAT, Berniat untuk Membeli Kembali, Obyek Sengketa Tanah dan Bangunan Rumah tersebut.”

OLEH KARENA :

Sejak tanggal 14 Agustus 2024. Hingga sampai Sekarang : Tgl. 14 - 02 – 2025”
Tidak Pernah Ada Pembayaran sama sekali : Apalagi Lunas, dari Pihak PARA PENGGUGAT.

SEHINGGA : DAPAT DI SIMPULKAN , TIDAK ADA ETIKAT BAIK Dan TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, untuk Membeli, dan Membayar Lunas

Berdasarkan Dasar Hukum : tersebut di atas : Patutlah “Surat Pernyataan Kesepakatan Pembelian Rumah” Harus di Kesampingkan Harus di Tolak

6. Bahwa, Berdasarkan KUTIPAN RISALAH LELANG. No. 951 /10.01 /2024 -01 Tertanggal : 07 Juni 2024. PIHAK PEMENANG LELANG : Adalah : TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II) SELANJUTNYA : Sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) Sudah di Balik nama Atas Nama : TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II)

SEHINGGA :

APABILA : PARA PENGGUGAT : Menguasai Obyek Sengketa, adalah : Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Tidak Berdasar Hukum (Legal Standing Para Penggugat) Sejak bulan Juli 2024 – Sampai - saat Sekarang : Bulan Mei - 2025 (sudah berjalan kurang lebih 10 Bulan, lamanya)

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan mengenai rekonsensi ini maka seluruh pertimbangan dalam konpensasi diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang bahwa gugatan konpensasi Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi sebagaimana pertimbangan diatas adalah ditolak sehingga

Halaman 35 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak melakukan wanprestasi terhadap surat yang dibuat bersama sebagaimana bukti P-1 yang diajukan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dijadikan pertimbangan yaitu siapakah pemilik dari obyek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa : KUTIPAN RISALAH LELANG. No. 951 /10.01 /2024 -01 Tertanggal : 07 Juni 2024. PIHAK PEMENANG LELANG : Adalah : TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II) SELANJUTNYA : Sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) Sudah di Balik nama Atas Nama : TAN, JEFFRY SETIAWAN (TERGUGAT – II);

Menimbang bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat konpensasi hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Konpensasi, bahkan dalam gugatannya Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Konpensasi mengakuinya.

Menimbang bahwa dalam positanya Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi menyatakan Bahwa, PERBUATAN : TERGUGAT REKONPENSASI – I, Dan : TERGUGAT REKONPENSASI – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSASI) Dalam Gugatannya Perkara No. 237 / Pdt. G / 2025 / PN. Sby. DALAM POSITA : GUGATAN : Halaman : 3, Nomor. 5. Berbunyi

“Hingga saat ini Obyek Sengketa masih di Kuasai oleh : PARA PENGGUGAT”

BAHWA :

Perbuatan Menguasai Obyek Sengketa, Tidak mau Mengosongkan Obyek Sengketa adalah : Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melanggar Hukum Adalah Tidak di Benarkan menurut Hukum, Karena PARA TERGUGAT REKONPENSASI : Tidak Mempunyai Hak lagi Terhadap Obyek Sengketa. Karena sejak bulan Juli 2024, sudah Beralih Hak Miliknya (SHM) sudah atas nama TAN, JEFFRY SETIAWAN (PENGUGAT–II) REKONPENSASI. Sebagai Pihak Pemenang Lelang (PIHAK PEMBELI : Melalui LELANG NEGARA (KPKNL);

PERBUATAN :

PARA TERGUGAT REKONPENSASI : Dan atau (HERMAWAN : Saudara dari PARA TERGUGAT REKONPENSASI) tersebut. Nyata-nyata...dan Jelas-jelas..Sangat Merugikan Terhadap : PARA PENGGUGAT REKONPENSASI : Baik Secara - Materiil ... dan atau Immateriil(dan Berhak untuk Menuntut atau Gugat Balik : REKONPENSASI)

Halaman 36 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penguasaan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konpensai baik dengan surat maupun saksi.

Menimbang bahwa dengan demikian maka Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensai telah berhasil membuktikan gugatan rekonsensinya .

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitum angka 4 yaitu :
MENGHUKUM : MEMERINTAHKAN : TERGUGAT REKONPENSII, TERGUGAT REKONPENSII – II, (PARA TERGUGAT REKONPENSII) Dan atau: HERMAWAN, dan atau Siapa Saja yang Menempati dan Menghuni dan Tinggal di Tanah dan Bangunan Rumah Tersebut. Yang Terletak di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Untuk : Mengosongkan, dan atau Menyerahkan Dalam Keadaan Kosong, Keadaan Baik Tanah dan Bangunan Rumah tersebut. Kepada PENGUGAT–I, PENGUGAT–II REKONPENSII (PARA PENGUGAT REKONPENSII) layak untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 yaitu Menghukum : TERGUGAT–I, TERGUGAT–II REKONPENSII (PARA TERGUGAT REKONPENSII) Untuk Membayar Uang KONTRAKAN : SEWA Per Tahun : sekira Kurang Lebih Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah) Kepada : PENGUGAT – I, PENGUGAT – II REKONPENSII (PARA PENGUGAT REKONPENSII) Atas obyek Tanah dan Bangunan Rumah Yang Terletak di Jl. KLAHAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec. BENOWO, Kota SURABAYA. Yang Apabila Obyek Rumah tersebut di Kontrakan (di Sewakan) selama 1 (satu) tahun, Secara Seketika Tunai. Terhitung Sejak Bulan Juli 2024, Sampai Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Incracht);

Menimbang bahwa selama persidangan permasalahan membayar uang kontrakan ini tidak dibuktikan maka haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3. Menghukum : TERGUGAT REKONPENSII–I, TERGUGAT REKONPENSII–II, (PARA TERGUGAT REKONPENSII) untuk Membayar Denda : dan atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000. 000. (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, atas Keterlambatan Memenuhi isi Putusan ini (Pengadilan Negeri Surabaya Sampai Perkara ini : Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) kepada PENGUGAT–I, PENGUGAT–II REKONPENSII (PARA PENGUGAT REKONPENSII) Secara Seketika Tunai;

Menimbang bahwa selama persidangan, mengenai besaran uang dwangsom ini tidak pernah dibuktikan maka haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 37 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5. Menyatakan Putusan ini Dapat di Jalankan Lebih dahulu (Uitvoorraad bij Voorraad) Meskipun ada verzet, dan Banding karena tidak ada urgensinya maka haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6. Menghukum TURUT TERGUGAT – I (KONPENSI) dan TURUT TERGUGAT – II (KONPENSI) untuk Tunduk Mamatuhi Isi Putusan ini demi untuk tercapainya kepastian hukum maka haruslah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya,

Menimbang bahwa karena gugatan Kompensi Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi ditolak dan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian maka pihak Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan pasal 1338 KUH Perdata juga undang undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) serta Turut Tergugat II.

DALAM PROVISI

Menolak seluruh provisi dari Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi (Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II)/ Para Tergugat Kompensi (Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II) untuk sebagian.
2. MENGHUKUM : MEMERINTAHKAN : TERGUGAT REKONPENSI-I, TERGUGAT REKONPENSI-II, (PARA TERGUGAT REKONPENSI) Dan atau: HERMAWAN, dan atau Siapa Saja yang Menempati dan Menghuni dan Tinggal di Tanah dan Bangunan Rumah Tersebut. Yang Terletak di Jl. KLAKAH REJO PERUM TCBD Blok TB 3 / 16, Kel. KANDANGAN, Kec.

Halaman 38 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENOWO, Kota SURABAYA. Untuk : Mengosongkan, dan atau Menyerahkan Dalam Keadaan Kosong, Keadaan Baik Tanah dan Bangunan Rumah tersebut. Kepada PENGUGAT-I, PENGUGAT-II REKONPENSII (PARA PENGUGAT REKONPENSII).

3. Menolak gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II)/ Para Tergugat Konpensi (Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II) untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II)/ Para Penggugat Konpensi (Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 oleh kami S.Pujiono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H. M.H. dan Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Edi Saputra Pelawi, S.H. M.H.

S.Pujiono, S.H.,M.Hum

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan No.237/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Pemberkasan ATK : Rp. 150.000,00
- Panggilan : Rp. 240.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 50.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).